رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٤٣٩ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٨١٦٠ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٣/١٩هـ

الموضوعات

جامعات - أعضاء هيئة التدريس السعوديون - قرارات وظيفية - ترقية - محاضر - امتناع عن الترقية - شروط الترقية - شرط القبول في الدكتوراه - عيب مخالفة النظم واللوائح.

مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن ترقيتها من وظيفة معيدة إلى محاضرة - صدور حكم المحكمة الإدارية برفض الدعوى؛ استناداً إلى أن الترقية سلطة تقديرية للمدعى عليها، ولم يثبت سوء استعمالها - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف أن المدعى عليها رفضت ترقية المدعية بحجة لزوم استيفاء شرط القبول في الدكتوراه، وذلك مخالف للنظام - عدم قبول الاحتجاج بأن الترقية في أصلها جوازية؛ كون المدعية حرمت من الترقية بسبب شرط باطل - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء بإلغاء القرار.

مستند الحكم

- المواد (٥، ٧، ٣٧) من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (١٤١٧/٦/٤) وتاريخ ١٤١٧/٨/٢٦هـ.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، أفاد فيها وفي مرافعته أمام الدائرة أن موكلته تم تعيينها بوظيفة معيدة بقسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية التابعة للمدعى عليها، وقد ظلت المدعية تقوم بأداء مهام عملها على أكمل وجه إلى أن تم ابتعاثها إلى دولة بريطانيا بالقرار رقم (٥٣/٥٧٦٢) وتاريخ ١٤٣٤/٣/٨هـ للحصول على الماجستير، وبعد حصولها على درجة الماجستير في تخصصها في اللغة الإنجليزية عادت إلى المملكة رغبةً منها في الحصول على الترقية التي تناسب الدرجة العلمية التي حصلت عليها من إحدى الجامعات المعترف بها، وبعد أن تم معادلة شهادة الماجستير تقدمت المدعية بطلبٍ إلى المدعى عليها لترقيتها من وظيفة معيدة إلى محاضرة حيث إنها من الأشخاص المستحقين للترقية، ولكن على الرغم من إعلان المدعى عليها بتوفر وظائف محاضر واستحقاق المدعية للترقية وفقاً لمؤهلاتها العلمية ومسوغات الترقية واستيفائها لكافة الشروط المطلوبة في الإعلان المنشور بتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٣هـ، والخطاب الموجه من المدعى عليها إلى عمداء الكليات برقم (٥٣/١٠١٦١) وتاريخ ١٤٣٨/٣/٢٨هـ، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه، وذلك بترقية المدعية من وظيفة معيدة إلى محاضرة وفقاً للأنظمة واللوائح، وامتناع المدعى عليها فيه مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح، ويتضح في الأمور الآتية: أولاً: نصت الفقرة

الأولى من المادة الثامنة عشرة من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٣٩٧/٧/١٠هـ على أنه: "يجوز التعيين في غير الدرجة الأولى بالنسبة لمن يتوافر لديهم مؤهلات معينة". ثانياً: نصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعة الصادرة عن مجلس التعليم العالي رقم (١٤١٧/٦/٤) على أنه: "يشترط لتعيين المحاضر أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها". ثالثاً: نصت الفقرة السادسة من المادة السابعة عشرة من نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٧) وتاريخ ١٤٤١/٣/٢هـ على أنه: "يختص مجلس الجامعة بتعيين أعضاء هيئة التدريس". رابعاً: نصت الفقرة الأولى والثانية من المادة الحادية والعشرين من نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٧) وتاريخ ١٤٤١/٣/٢هـ على أنه: "يختص المجلس العلمي باعتماد الترقية العلمية لأعضاء هيئة التدريس والتوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس". خامساً: نصت المادة الخامسة من القواعد الإجرائية لشؤون منسوبي الجامعات على أنه: "يشترط في المتقدم للتعيين في وظيفة محاضر أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير". سادساً: أكدت سياسة التوظيف في القطاع العام والأنظمة والتعليمات على أنه يتم تعيين من يبتعث أو يوفد بموجب المؤهل العلمي فور الحصول عليه. سابعاً: نص التعميم رقم (١٥٧٢٢) وتاريخ ١٤٣٦/٤/١٧هـ على أن: "يكون تعيين الموظفين الذين تتوافر لديهم مؤهلات علمية تؤهلهم لمراتب أو مستويات أعلى من تلك التي يشغلونها وذلك على الوظيفة أو المستوى المناسب لمؤهلاتهم عن

طريق وزارة الخدمة المدنية أو الجهة التي لها صلاحية شغل وظائفها". ثامناً: بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٧م قامت المدعية بتقديم تظلم إلى الجهة الإدارية خلال المدة المنصوص عليها في المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٢هـ. تاسعاً: عدم سريان التعديلات التي قامت المدعى عليها بإدخالها بتاريخ ١٤٣٩/٧/١٧هـ على قواعد المفاضلة للترقية من معيد إلى محاضر بحق المدعية احتراماً لقاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية وأنها تسري على المستقبل ولا تسري بأثر رجعي، وتقدم المدعية بطلب الترقية كان بتاريخ سابقٍ على تلك التعديلات، فمما سبق يتضح أن المدعية تستحق الترقية وأن امتناع المدعى عليها عن ترقيتها قد جاء مخالفاً لمواد الأنظمة والتعليمات واللوائح المذكورة. ويطلب موكلها إلغاء القرار السلبي بامتناع المدعى عليها عن إصدار قرار بترقية المدعية من وظيفة معيدة إلى محاضرة لاستحقاق المدعية للترقية واستيفائها لكافة الشروط المطلوبة وتقدمها بكافة المسوغات والمستندات اللازمة للترقية وفقاً لنظام الجامعات ومجلس التعليم العالي. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، قدم مذكرةً تضمنت: أن المدعية لم تتبع الإجراءات النظامية المتبعة في آلية الترقيات داخل الجامعة فكان لازماً عليها التقدم بطلب الترقية إلى مجلس القسم الذي تعمل به المدعية وذلك بعد استيفاء المتطلبات التي حددتها الجامعة للترقية إلى وظيفة محاضر، ومن ثم موافقة مجلس الكلية وبعدها موافقة مجلس الجامعة؛ لما نصت عليه المادة السابعة من اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديين الصادرة بقرار مجلس

التعليم العالي رقم (١٤١٧/٦/٤) المتخذ في الجلسة السادسة لمجلس التعليم العالي المنعقدة بتاريخ ١٤١٧/٨/٢٦هـ، الموافق عليه بالأمر السامي رقم (١/ب/٤٦٤٢١) وتاريخ ١٤١٨/٨/٢٢هـ، وفيها: "يتم تعيين المعيد والمحاضر مدرسي اللغات بناءً على توصية مجلس القسم الذي سيعمل به ومجلس الكلية واللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين ويصدر بالتعيين قرار من مجلس الجامعة"؛ لذا فالترقية والتعيين على وظيفة محاضر تصدر بقرار من مجلس الجامعة، ولا يلزم من صدور توصية مجلس القسم بالترقية موافقة مجلس الجامعة لما له من سلطة تقديرية بناءً على وجود الشواغر الوظيفية. وحيث إن ترقية المدعية أمر جوازي للجهة المدعى عليها وهو داخل تحت السلطة التقديرية للجهة الإدارية فلا يلزمها نظاماً ترقية الموظف بسبب حصولها على شهادة الماجستير، وختم صحيفته بطلب رد دعوى المدعية لعدم استحقاقها. ثم قرر الأطراف الاكتفاء، ثم أصدرت الدائرة حكماً بتاريخ ١٤٤٢/٦/١هـ بعدم قبول الدعوى. وباستئناف الحكم، حكمت محكمة الاستئناف بتاريخ ١٤٤٢/٨/٣٠هـ بإلغاء حكم الدائرة وإعادته للنظر وفق ما دون من ملاحظة. وبجلسة هذا اليوم، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، أصدرت الدائرة هذا الحكم مبنياً على الأسباب التالية.

الأسباب

بما أن حقيقة ما تهدف إليه المدعية من دعواها هو إلغاء قرار المدعى عليها بالامتناع عن ترقيتها من وظيفة معيدة إلى محاضرة؛ فإنّ الدعوى تدخل في اختصاص

المحاكم الإدارية ولائياً بموجب المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي تنص على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن... ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح"، كما تختص هذه المحكمة بنظرها مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ التي تنص على أنه: يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه".

ومن الناحية الشكلية للدعوى، فإن مطالبة المدعية تكيف على أنها طعن في قرار إداري بالامتناع عن ترقيتها، وقد استقر القضاء الإداري على عدم تقيد الطعن في قرار الامتناع بالمدد المنصوص عليها نظاماً، وأن المدعية قد تظلمت من القرار؛ وعليه تكون الدعوى مقبولة شكلاً. وفي الموضوع، وبما أن المستقر عليه في القضاء الإداري وجاء النص عليه في نظام ديوان المظالم في المادة (١٣) الحاصرة لاختصاصات المحاكم الإدارية في الديوان والتي أوضحت الفقرة (ب) منها النص الآتي: "ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح"، وبهذا يظهر أن من شروط كون موقف الجهة الإدارية قراراً إيجابياً أو سلبياً أن يكون رفض الجهة أو امتناعها في أمر يوجب عليها النظام واللوائح اتخاذه، وبذلك يدور وصف الدعوى على تحديد حالة الرفض أو

الامتناع؛ فإن كان عن أمر يوجبه النظام فتوصف بأنها قرار، وإلا فلا قرار، وبما أن القرار الإداري هو محل دعوى الإلغاء، وبوجوده تمضي المحكمة في رقابة مشروعية القرار من جهة موضوعها، وإن الدائرة وهي تراقب مشروعية الامتناع من ترقية المدعية، وبما أن قرار الامتناع لا يتعين إلا في حال كان إصدار القرار واجباً على جهة الإدارة وإلا كان على الدائرة الحكم بعدم القبول. وبتطبيق ذلك على دعوى المدعية، وبما أن المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن الترقية أمر جوازي، وسلطة تقديرية للإدارة متى توفرت الشروط وانتفت الموانع وتوفرت الوظائف الشاغرة للمرتبة المراد الترقية عليها، ولم يوجد من قُدم على المدعية في الترقية، فإن الأصل أن الترقية جوازية. وبما أن اللائحة الحاكمة على دعوى المدعية هو ما جاء في المادة السابعة من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (١٤١٧/٦/٤) المتخذ في الجلسة السادسة لمجلس التعليم العالي المنعقدة بتاريخ ١٤١٧/٨/٢٦هـ، الموافق عليه بالأمر السامي رقم (١/ب/٤٦٤٢١) وتاريخ ١٤١٨/٨/٢٢هـ بأن: "يتم تعيين المعيد والمحاضر مدرسي اللغات بناءً على توصية مجلس القسم الذي سيعمل به ومجلس الكلية واللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين ويصدر بالتعيين قرار من مجلس الجامعة"، وجاء في المادة (٣٧) من ذات اللائحة على أنه: "يجب أن تكون هناك وظائف شاغرة يتم الترقية عليها"، كما جاء ما نصه: "إذا توافرت وظيفة شاغرة يمكن الترقية عليها"، وبما سبق يتبين أن

مطالبة المدعية سلطة تقديرية للجامعة، متى توفرت الشروط ووجد الشاغر؛ مما يتبين صحة إجراء المدعى عليها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم أدناه.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٣٤٣٩) لعام ١٤٤٢هـ المقامة من (...) ضد جامعة شقراء.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكَمَة الاستِئنَاف

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدمت المستأنفة -المدعية- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية.

وقد بنت المحكمة حكمها على: أن المستأنفة تعمل لدى المستأنف ضدها على وظيفة معيد، وصدر قرار المستأنف ضدها رقم (٥٣/٥٧٦٢) وتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٠٨هـ بالموافقة على دراسة المستأنفة للماجستير في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد حصول المستأنفة على شهادة الماجستير تقدمت للمستأنف ضدها بطلب تعيينها على وظيفة محاضر، فتم الرفض بحجة أنه يشترط تقديمها لقبول غير مشروط لدراسة الدكتوراه في جامعة معترف وموصى بها. وأنه بالاطلاع على اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (١٤١٧/٦/٤) المتوج بموافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس التعليم

العالي بالتوجيه البرقي رقم (٧/ب/١٢٤٥٧) وتاريخ ١٤١٨/٨/٢٢هـ فقد نصت المادة الخامسة على أنه: "يشترط لتعيين المحاضر ومدرس اللغة: ١-أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها. ٢-أن يكون تقديره العام في الماجستير جيد جداً على الأقل. ٣-ما يصدره مجلس الجامعة من شروط أخرى"، فمن هذا النص يتبين أن لمجلس الجامعة أن يضيف شروطاً للترقية إلى وظيفة محاضر علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة، ولكن يتبين من أوراق القضية أن مجلس الجامعة لم يصدر شروطاً جديدة للترقية على وظيفة محاضر، إلا أن المستأنف ضدها رفضت تعيين المستأنفة على وظيفة محاضر بحجة أنه يلزم أن تتقدم بقبول غير مشروط للدكتوراه؛ الأمر الذي يضحى معه القرار المطعون فيه فاقداً لركن السبب ووقع مخالفاً للنظام. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة أن الترقية في أصلها جوازية إذ المستأنف ضدها لم تحرم المستأنفة من الترقية بسبب المفاضلة أو مصلحة راجحة في تقديم غيرها عليها بل بسبب شرط بانَ بطلانه.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً بإلغاء قرار الجامعة بالامتناع عن ترقية المدعية إلى وظيفة محاضر.